

עין משפט
גד מצוה

ל:

רִיבִּין ד' מיתות לא במלכו. וא"ת והא אמר בהשוכר את הפועלים (ב"מ פג.): בההוא דוקפיהו ואע"פ שהיה חייב סקילה שצעלו הוא ובנו נערה המאורסה וי"ל כשצעל בנו תחלה ואח"כ הוא דהוי צעולה והרי הוא בחנק אבל קשה דחזינן כמה עבריינים ועודדי עבדות כוכבים שמתים על מטותם ויש לומר דע"י תשובה הקצ"ה מייקל ולפעמים מוחל לגמרי או זכות תולה לו ואינו נפרע ממנו בחייו ובפ' אחד דיני ממונות נחש הוא לפי שהחמיר עליו יותר: **ור' שאבץ** תרומה לאבבי פטור. ואוכל תרומה בשוגג והיזיד במעילה לרבי דלמר במיתה (פסחים דף גג.) דחייב גזירת הכתוב הוא וא"ת לאבבי דפטור חייבי מיתות בידי שמים אי ר' נחויא ס"ל כרבי דלמר היזיד במעילה במיתה אמאי תניא בפרק כל שעה (פסחים דף טו. וסג.) האוכל חמץ של הקדש במועד יש אומרים לא מעל ואמרינן מאלן י"א רבי נחויא בן הקנהו והא כיון דגלי רחמנא גבי הקדש דלא שייך קיס ליה (א) דאס לא כן אין לך ארס שמועל בהקדש א"כ צפסק נמי דאיכא כרת ליחייב ולא הוה לן למימר דקיס ליה דדרבה מיניה וכו"ת במיתה דהקדש דוקא גלי רחמנא דלא אמרינן דקיס ליה דדרבה מיניה אבל התם דהוי צפסק דאיכא כרת לא גלי קרא א"כ הא דתנן התם (סג דף גג.) האוכל תרומת חמץ צפסק בשוגג משלם קרן וחומש במזיד פטור מן התשלומין ומפרש בגמ' במזיד פטור דקיס ליה דדרבה מיניה כרבי נחויא והשאל בשוגג נמי ליפטור משום כרת דפסק דאפי' בשוגג אמרי' דקיס ליה דדרבה מיניה כדלמרינן לקמן בפירקין (דף נה.) אלא ע"כ משום דגלי רחמנא במיתה דתרומה בשוגג דלא אמרינן קיס ליה דדרבה מיניה וה"ה כי איכא כרת ולא אמרינן דוקא במיתה דגלי גלי אבל כי איכא כרת לא וי"ל דשמי שוגג דתרומה משום דתשלומין

אלו נערות פרק שלישי כתובות

דין ד' מיסות. עוגש דוגמתם: **נופל מן הגג**. דומה לנסקל שדוחפין אותו מבית הסקילה לארץ דגובה ז' קומות היה כדלמרי' בנגמר הדין (פסהדרין דף מה.): **חיה דורספו**. ארי מפילו לארץ והורגו בדריסה: **נחש מנישו**. והארס שורפו: **נמסר למלכות**. והן מתחין ראשו בסייף כי כן דרך המומתין על ידיהן וזו היא מיתת סייף: **סרוגלי**. אסכרל שהוא חייב מיתת צ"ד: **ושמתי אני אס פני והכרתי**. למדנו שהכרת במקום מיתה וחילופה: **זר שאכל תרומה**. במזיד הוא במיתה בידי שמים ולא בכרת. כרת הוא חורעו נענשין דכתיב (ויקרא כ) עריירם יהיו: **לאבבי פטור**. מתשלומין דנפקא ליה מחסון בידי שמים וכל אסון במשמע בין במיתה בין בכרת: **ולאבבי פטור**. בתמיה. נהי נמי דמיתה בידי שמים פוטרת מתשלומין אבל היכא דלכיל תרומה דגזילה מי מיפטור הא כיון דלאגבהה קניה וחייב בתשלומין ואפילו תשרף ומתחייב צנפשו לא הוי עד דלכיל לה: **שפסח לו חצרו**. דלא אגבהה ולא קניה ולא מיחייב בתשלומין אלא צבליעתו מתחייב דמי הניית מעיו ולא דמי כולה וצהיהא שעמא חיוב מיתה נמי איכא: **איבעי ליה לאהדורה**. וכי לא אהדרה מההיא שעמא איהו מוזיק לה דראשון לאו מידי עבד ולא נתחייב לכהן כלום: **ואי דלא מלי לאהדורה אמאי חייב**. מיתה אנוס הוא: **ע"י הדחק**. דאי נמי אהדרה ממאסא ולא חויא לצעלים הלכך מגזל לא גזלה אמאי קא מחייבת ליה בתשלומין אהנאת גרונו ומעיו ההיא שעמא חיוב מיתה איכא: **משקין של תרומה**. ולא תדקקה לשנויה צבית הצליעה אלא מכיון שמתכה לתוך פיו אימאסא לה ולא מנזית לאיחויבי משום גזילה דהא לא חויא למידי אלא אהניית גרונו ומעיו מיחייב ומיתה ותשלומין צאים כאחד: וקרע

מסורת הש"ס

א) ווא"ת כיון דלעג ליה נתקלגל והיחך חייב מו עלה כדלמר פ"ק דכריתות ודף [א] ספן שפך שמן של תרומה בן בתו ישראל מתעגל בו ואינו חושש וי"ל דהתם ודאי נתקלגל שכבר נגמרה כל האתמו אבל הכא לא נגמרה כל האתמו הצליעה לחודיה. ת"י, א) נשי' חוס' בנא קמא כ: ד"ה הא, א) ויטער יש לטותם דכפרה הוי מדפטורי' לאבבי מוזיד בתרומה ואע"ג דגלי רחמנא גבי שוגג דלא אמרי' קיס ליה דדרבה מיניה במיתה דתרומה אלא ודאי משום כפרה הוא ויש לדחות דשמי שוגג דתרומה לפי שמיש שהוא חמור שמעלם חומש. ת"י, ד) נפי' ריבא"ש לא יתישב במקון דקאמא אי בעי גחין ויכיל. ת"י, ס) וור"ס פירש כיון שהוא במקום דלא מלי לאהדורי' אלא ע"י הדחק כבר נהנה גרונו ובאין כאחד וא"ת והיחך יתחייב ממון כיון שמתכו לו בנאוג וי"ל כיון דמלי לאהדורה ע"י הדחק ולא הדרה מנא ליה בהנאה זו. ת"י, ו) נפי' ממון לאפ שניו להפסדו מתיהב כל"ל מהרש"א, ו) ויטער דלכתי מלי איכא בין רבא לאבבי דאפי' אי הוי סבר רבא דליף מאסון אסון הוי מיחייב כיון דהוי ממון ליה ונפטור ליה. ת"י, א)

תורה אור השלם

1. ואם העלים יעלימו עם דתאָרץ את עיניהם מן האיש ההוא בתומו מוזרעו למלך לבגליה המית אותו ושמתי אני את פני באיש ההוא ובמשפחתו והכרתי אותו ואת כל הזנים אשריו לצונות אחרי המלך מקרב עמם: ויקרא כ ד-ה

גליון הש"ס

תוס' ד"ה ואי וכו' דדוקא לענין הגנב. ממהו לי הא להדיא איתא בן צ"מ ז ע"א ונלע"ג: ד"ה לא צריכא וכו' פ"ם כיון דשוין כל שהווא. ע"י צ"ק דף כ ע"צ מודה' הא איתענית:

הגהות הב"ח

א) תוס' ד"ה זר וכו' קיס ליה בדריבה מיניה דלס:

לענין רש"י

בפר"ן מלנ"ט. דלקת שקדים מוגלית.

ח א מיי פ"ו מהלכות תרומות הל' ו סמג לאון רכו:
ב ב מיי פ"צ מהלכות גביה הלכה ד סמג עשין פא טו"ע ח"מ סימן שג:



מוסף רש"י

דין ארבע מיתות. דין שמים שהוא דוגמתו (סוטה ה) פורענות בידי שמים הדומה למיתה שהוא מחייב בה (סנהדרין לז.) או נופל מן הגג. דומיא דסקילה דתנן בית הסקילה היה גובה שמי קומות אחד מן העדים בל' ודחפו כו' (סנהדרין ובעי"ז סנהדרין לז.) או חיה דרשתו. ארי דורסו בנפירו ומפילו לארץ וגם זה דומה לנסקל (סוטה ה) או נחש מכישו. דקלי ליה ויהרא, ארס של נחש שורפו (סנהדרין לז.) או בגסר למלכות. ומיתת מלכות מתחין את ראשו בסייף, והרג נמי סייף הוא בסרוגלי. בומל"ט, והא חולי בגרונו (סוטה ה).

רִיבִּין ד' מיתות לא במלכו. וא"ת והא אמר בהשוכר את הפועלים (ב"מ פג.): בההוא דוקפיהו ואע"פ שהיה חייב סקילה שצעלו הוא ובנו נערה המאורסה וי"ל כשצעל בנו תחלה ואח"כ הוא דהוי צעולה והרי הוא בחנק אבל קשה דחזינן כמה עבריינים ועודדי עבדות כוכבים שמתים על מטותם ויש לומר דע"י תשובה הקצ"ה מייקל ולפעמים מוחל לגמרי או זכות תולה לו ואינו נפרע ממנו בחייו ובפ' אחד דיני ממונות נחש הוא לפי שהחמיר עליו יותר: **ור' שאבץ** תרומה לאבבי פטור. ואוכל תרומה בשוגג והיזיד במעילה לרבי דלמר במיתה (פסחים דף גג.) דחייב גזירת הכתוב הוא וא"ת לאבבי דפטור חייבי מיתות בידי שמים אי ר' נחויא ס"ל כרבי דלמר היזיד במעילה במיתה אמאי תניא בפרק כל שעה (פסחים דף טו. וסג.) האוכל חמץ של הקדש במועד יש אומרים לא מעל ואמרינן מאלן י"א רבי נחויא בן הקנהו והא כיון דגלי רחמנא גבי הקדש דלא שייך קיס ליה (א) דאס לא כן אין לך ארס שמועל בהקדש א"כ צפסק נמי דאיכא כרת ליחייב ולא הוה לן למימר דקיס ליה דדרבה מיניה וכו"ת במיתה דהקדש דוקא גלי רחמנא דלא אמרינן דקיס ליה דדרבה מיניה אבל התם דהוי צפסק דאיכא כרת לא גלי קרא א"כ הא דתנן התם (סג דף גג.) האוכל תרומת חמץ צפסק בשוגג משלם קרן וחומש במזיד פטור מן התשלומין ומפרש בגמ' במזיד פטור דקיס ליה דדרבה מיניה כרבי נחויא והשאל בשוגג נמי ליפטור משום כרת דפסק דאפי' בשוגג אמרי' דקיס ליה דדרבה מיניה כדלמרינן לקמן בפירקין (דף נה.) אלא ע"כ משום דגלי רחמנא במיתה דתרומה בשוגג דלא אמרינן קיס ליה דדרבה מיניה וה"ה כי איכא כרת ולא אמרינן דוקא במיתה דגלי גלי אבל כי איכא כרת לא וי"ל דשמי שוגג דתרומה משום דתשלומין

דידיה כפרה ולא ממנא כדלמרינן במסכת תרומות (פ"ו מ"ה) דאס רבא כהן למחול אינו יכול למחול משום דלא הוי ממון אלא כפרה ואפילו אוכל תרומת עצמו דלא גזל מידי משלם כפרה לעצמו וחומש לכהן ולכך לא שייך קיס ליה דדרבה מיניה לפטורו מכפרה אבל קרן וחומש של הקדש אינו משום כפרה אלא משלם ממון שגזל הקדש ומדע דבתרומה חייב משום דכפרה הוא ולא משום כיון דגלי גלי דהא לרבא דלא פטור במיתה מטעם דקיס ליה דדרבה מיניה מאי טעמא לא מיפטור אוכל תרומת חמץ צפסק אלא ודאי משום כפרה הוא) וא"ת והא דתנן בפרק נושאין (יבמות דף טט:) כהנת שנתעבר ולדה בולד שפחתה ושחררו זה את זה וכן ספק בן תשעה לראשון או בן ו' לאחרון דלמרינן אס אכלו בתרומה אין משלמין קרן וחומש ואמאי כיון דכפרה הוא ליחייבו מספק וי"ל דוילי לריבין להפריש אבל אין נותנין לכהן ולפי זה לריך לומר שהכפרה תלויה בהפרשה והא דאין הכהן יכול למחול היינו לענין שלא יהיה לריך להפריש אבל לאחר שהפריש יכול למחול לו שיהא שלו: **וְלֵאבִיִּי פטור והאמר רב חסדא ב'**. הכי נמי הוה מלי לאקשוי אמתניתין דכל שעה (פסחים דף גג.) דקתני פטור מן התשלומין לפי מה דמוקמינן לה כרבי נחויא בן הקנה: **א' דמצי לאהדורה ניהדרה**. וכי לא מיהדר חייב דמיתה לא פטרה ליה דלא אחיא עד דבלע לגמרי: **וְא' דלא מצי לאהדורה אמאי חייב**. פירש בקונטרס אמאי חייב מיתה וקשה לר"י דלוקן כגון שמרצונו מניה לו לתחוב דהשאל ודאי חייב מיתה אע"ג דלא מלי לאהדורה וממון נמי לא מיחייב כיון דלא מלי לאהדורה אלא על הנאת גרונו ומעיו וההיא שעמא קיס ליה דדרבה מיניה וגראה לר"י דה"פ אמאי חייב ממון והרי הוא לא גזל ואהנאתו לא מיחייב דאע"ג דלמרי' (צ"ק דף קיא:) גזל ולא נתייאשו הצעלים וצא אחר ואכלו רבא מזה גובה כו' היינו דוקא לפי שהדבר הגזול ישנו בעולם בשעה שזה שני גזולו אבל הכא דשעה שזה נהנה ממנו כבר הוא אבוד מן העולם שהוא במקום דלא אפשר לאהדוריה אין לו על גבול כלום ויוריב"א מפרש כשיטת רש"י ופשיטא ליה להש"ס דאיידי כשתחוב לו צע"כ דכשתחוב לו מרצונו מיד כשמשום צפוי ולא אהדרה קנאה מיד להתחייב בנאוגין ואין באין כאחד דמסתמא מניחה צפוי ואח"כ תחוב לו בנאצצבו או בכוש ואת"ל שהוא בראש הכוש מתחלתו ועד גמר בית הצליעה מ"מ קונה אותו צפוי להתחייב בנאוגים אע"ג דיכול לנתקו ולהביאו אכלו *דדוקא לענין הגט אמרי' היכא דיכול לנתקו דלא הוי גט משום דבעינן כריתות והא אגידא ביה אבל לענין זכיה אשכחן צפ"ק דצ"מ (דף ט. וסג.) טולית חזיה על גבי קרקע וחזיה על גבי העמוד והגגיה חזיה שעל גבי קרקע דלא קני מטעם שיכול לנתקה ולהביאה אכלו וכיון שאינו זוכה מטעם זה ה"ה דאינו מגרע זכית האחר שהוא מונח בתוך ידו או בתוך פיו מטעם זה ועוד דלכל הפחות קונה מחנה כמו שנים שהגבירו מנזיה ולכך פשיטא ליה להש"ס דבנאוגם מיירי וה"פ אנוס הוא ופטור ממיתה וממון דאנן סהדי דלא ניחא ליה באכילת אסור: **ב' צריבא דמצי לאהדורה ע'** ידי הדחק. והשאל ליכא למימר דניהדרה דאין מרויחין צעלים בכך דכבר נמאסו הלכך ליכא חיוב ממון אלא ע"י הנאת מעיו ולא באין כאחד ואע"ג שחצירו גולה הואיל ויכול להחזירה הויא כמו שהיא צעין והרי הוא בולעה ונהנה בה ואס תאמר והא אמרינן בפרק בזהמה המקשה (חולין דף עב.) גבי טומאה בולעה [דלא מטמאה לא משום דלא חזיא דנהי דבפניו לא חזיא] שלא בפניו מיחזא חזיא א"כ אי הוה מהדר לה הויא חזיא וי"ל כגון דמעיקרא לא הוי בה כי אס שוה פרוטה או מעט יותר ועמה שנתקלקלה קנת אינה שוה פרוטה ואפילו אי זה נהנה וזה לא חסר פטור *מ"מ כיון דשוין כל שהוא או מיחייב בכל כדלמרינן התם (צ"ק דף כ:) משום דא"ל את גרמת לי היקפא יתירתא מיחייב בכל הנאה או משום שחוריתא דלשיתא מיחייב לכולי עלמא בכל וריב"א פ"י דמיירי אפי' בנאוכלין דלא מאיסי וכיון דתחב לו צבית הצליעה ובלע ונהנה מיד חשבו באין כאחת אע"פ שאין כאחד ממש כדאשכחן בסוף פרק ד' אחין (יבמות דף גג. וסג.) דמפרש צעל מוס ששמש צטומאה דלתו בדידי הדדי כגון שחתך אצבעו בסכין טמאה אע"פ שאי אפשר שלא יגע בסכין קודם שיחתוך: **ר' אשי** אמר בור שאבץ תרומה משליו וקרע שריארי' ב'. כו' פ"ה דסביהר ליה לרב אשי דמיתה ליה ותשלומין ליה פטור ופליג אדרבא דלמר דאמר קמא דסנהדרין (דף י. וסג.) פלוני צא על בת פלוני והחמו נהרגין ומשלמין ממון ליה ונפשות ליה פ' ממון לבת שרצו להפסיד לה כתובתה ונפשות ליה שאומר שצא עליה ואין נראה ודאי חשיב אכילת תרומה וקריעת שיראין ממון ליה ונפשות ליה א"כ תקשי ליה לרבא הא דתנן בהמניח את הכד (צ"ק דף גז: וסג.) והא